جمعية أهلية غير ربحية – المملكة العربية السعودية

# جمعية تيسير النسك

معًا.. لنسهّل لهم الوصول إلى بيت الله الحرام

# لائحة المشتريات والعقود

## لائحة داخلية – رمز الوثيقة ل-06

أُعدت وفق الهيكل التنظيمي المعتمد للجمعية والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية

| | |
|---|---|
| رمز الوثيقة | ل-06 |
| الإصدار | 1.0 – مسودة للعرض والاعتماد |
| تاريخ الإصدار | أكتوبر 2026م |
| جهة الاعتماد | مجلس الإدارة |
| مالك الوثيقة | المسؤول المالي والإداري |
| دورة المراجعة | كل سنتين، أو عند تغير الأنظمة أو الهيكل |

# المحتويات


| | |
|---|---|
| **الفصل الأول أحكام عامة** | **2** |
| ▪ المادة (1): مبادئ الشراء | 2 |
| ▪ المادة (2): نطاق التطبيق | 3 |
| ▪ المادة (3): سجل الموردين | 3 |
| **الفصل الثاني أساليب الشراء** | **3** |
| ▪ المادة (4): حدود أساليب الشراء | 3 |
| ▪ المادة (5): الشراء المباشر الاستثنائي | 3 |
| ▪ المادة (6): لجنة المشتريات | 4 |
| **الفصل الثالث التعاقد** | **4** |
| ▪ المادة (7): العقود | 4 |
| ▪ المادة (8): عقود خدمات الحج والعمرة | 4 |
| ▪ المادة (9): الاستلام | 4 |
| ▪ المادة (10): تقييم الموردين | 5 |
| **الفصل الرابع المراجعة والاعتماد** | **5** |


## الفصل الأول | أحكام عامة

تنظم هذه اللائحة إجراءات شراء السلع والخدمات والتعاقد مع الموردين ومقدمي الخدمات، ومنهم شركات ومؤسسات الحج والعمرة ووكالات النقل والسكن، بما يحقق أفضل قيمة مقابل المال، والعدالة والشفافية، وتجنب تعارض المصالح.

### المادة (1): مبادئ الشراء

1. المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الموردين.
2. أفضل قيمة مقابل المال، مع مراعاة الجودة والسلامة لا السعر وحده.
3. الفصل بين طالب الشراء ومنفذه ومعتمده.

4. الإفصاح عن أي تعارض مصالح، والتنحي عن الإجراء عند وجوده.

5. التوثيق الكامل لكل مراحل الشراء.

### المادة (2): نطاق التطبيق

تسري هذه اللائحة على جميع المشتريات والعقود الممولة من أموال الجمعية أيًا كان مصدرها، مع مراعاة شروط المانحين في المنح المقيدة إذا كانت أشد.

### المادة (3): سجل الموردين

يُعد المسؤول المالي والإداري سجلًا للموردين المؤهلين يتضمن: السجل التجاري أو الترخيص، والشهادات النظامية، والتصنيف، وتقييم الأداء السابق، ويُحدث سنويًا. ويلزم لمقدمي خدمات الحج والعمرة أن يكونوا مرخصين من وزارة الحج والعمرة.

## الفصل الثاني | أساليب الشراء

### المادة (4): حدود أساليب الشراء

| قيمة الشراء (ريال) | الأسلوب | الاعتماد |
|---|---|---|
| حتى 5٬000 | شراء مباشر بعرض سعر واحد | المدير التنفيذي |
| 5٬001 – 30٬000 | ثلاثة عروض أسعار مكتوبة على الأقل | المدير التنفيذي (ومعه الرئيس أو نائبه فوق 10٬000) |
| 30٬001 – 100٬000 | ثلاثة عروض وتحليل فني ومالي من لجنة المشتريات | وفق الصلاحيات المالية |
| أكثر من 100٬000 | منافسة بكراسة شروط معلنة أو موجهة لعدد كاف من المؤهلين | مجلس الإدارة |

### المادة (5): الشراء المباشر الاستثنائي

يجوز الشراء المباشر فوق الحدود في الحالات الآتية بقرار مسبب ممن يملك الاعتماد:

1. الحالات الطارئة التي تمس سلامة المستفيدين أثناء الرحلات.

2. انفراد مورد واحد بالخدمة أو حق حصري لها.
3. الشراء من جهة حكومية أو عبر منصة رسمية بسعر محدد.
4. العروض المقدمة بأسعار رمزية أو مجانية من الشركاء ضمن اتفاقية معتمدة.

### المادة (6): لجنة المشتريات

تُشكل لجنة مشتريات بقرار من المدير التنفيذي من ثلاثة أعضاء لا يكون من بينهم طالب الشراء، وتتولى فتح العروض وتحليلها وتقديم التوصية، ويُشارك المسؤول المالي والإداري فيها مقررًا دون صوت.

## الفصل الثالث | التعاقد

### المادة (7): العقود

1. يُبرم عقد مكتوب لكل شراء يتجاوز 30،000 ريال أو تزيد مدته على ثلاثة أشهر أو يتضمن خدمات للمستفيدين.
2. يتضمن العقد: النطاق، والمواصفات، والمدة، والقيمة، وطريقة الدفع، والضمانات، والسرية وحماية البيانات، والغرامات، والإنهاء، وتسوية النزاعات.
3. يوقع العقد رئيس المجلس أو المدير التنفيذي وفق حدود الصلاحيات.
4. لا يُصرف أي دفعة مقدمة تتجاوز 30٪ إلا بضمان مناسب أو بقرار من المجلس.

### المادة (8): عقود خدمات الحج والعمرة

1. التحقق من ترخيص الشركة وتصنيفها لدى الجهات المختصة وسريانه.
2. النص على معايير السكن والنقل والإعاشة والرعاية الصحية والإرشاد، وعلى مسؤولية الشركة عن سلامة المستفيدين.
3. النص على خصومات أو منح عينية للجمعية متى أمكن وتوثيقها مستنديًا.
4. ربط الدفعات بمراحل التنفيذ وبتقارير الاستلام.

### المادة (9): الاستلام

تُستلم السلع والخدمات بمحضر استلام من طالب الشراء أو من يسميه، ولا يُصرف المستحق إلا بعد مطابقة الفاتورة مع أمر الشراء ومحضر الاستلام (المطابقة الثلاثية).

### المادة (10): تقييم الموردين

يُقيم أداء كل مورد بعد انتهاء العقد أو سنويًا وفق معايير: الجودة، والالتزام بالمواعيد ، والسعر، والتعامل، ويُستبعد من السجل من يثبت إخلاله الجسيم.

## الفصل الرابع | المراجعة والاعتماد

تُعد هذه اللائحة نافذة من تاريخ اعتمادها من مجلس الإدارة، وتُراجع كل سنتين أو عند صدور أنظمة أو تعليمات جديدة من الجهات المختصة أو تعديل الهيكل التنظيمي، ويتولى المسؤول المالي والإداري اقتراح التعديلات ورفعها عبر المدير التنفيذي. وما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة يُرجع فيه إلى نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية واللائحة الأساسية للجمعية والأنظمة ذات العلاقة وقرارات مجلس الإدارة.

| الإصدار | التاريخ | وصف التغيير | رقم قرار الاعتماد |
|---|---|---|---|
| 1.0 | أكتوبر 2026م | الإصدار الأول | يُستكمل بعد الاعتماد |

| المرحلة | الجهة | الاسم | التوقيع | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| الإعداد | المسؤول المالي والإداري | | | |
| المراجعة | المدير التنفيذي | | | |
| الاعتماد | مجلس الإدارة | | | |